

ARBEITSVERTRAG — ENTWURF (IHK + BGB-DEFINITION)

Dieser Arbeitsvertrag (nachfolgend „Vertrag“) wird zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer mit Wirkung zum Eintrittsdatum geschlossen. Der Arbeitgeber ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in München, Bayern. Der Arbeitnehmer wird als Vollzeitkraft eingestellt. Das Arbeitsverhältnis unterliegt deutschem Recht, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) und dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG).

1. Kündigungsfristen. Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs (6) Monaten zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Während der Kündigungsfrist ist der Arbeitnehmer unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeitspflicht freizustellen. Eine Kürzung des Urlaubsanspruchs für die Zeit der Freistellung ist ausgeschlossen.

2. Vergütung. Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung in der in Anlage A vereinbarten Höhe, die am Monatsende auf das vom Arbeitnehmer benannte Bankkonto überwiesen wird. Die Vergütung wird jährlich zum 1. Januar überprüft und an die tarifliche Entwicklung angepasst. Zusätzlich erhält der Arbeitnehmer ein 13. Monatsgehalt, das jeweils zur Hälfte im Juni und im November ausgezahlt wird.

3. Urlaub. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen Jahresurlaub von zwanzig (20) Arbeitstagen bei einer Fünf-Tage-Woche, zuzüglich der gesetzlichen Feiertage am Betriebsort. Der Urlaub ist in Abstimmung mit dem Arbeitgeber zu nehmen und ist nach Möglichkeit in zusammenhängenden Abschnitten zu gewähren. Eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

4. Außerordentliche Kündigung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 BGB bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei schweren Pflichtverletzungen, Arbeitsverweigerung, strafbaren Handlungen oder nachhaltiger Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten. Vor Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung hat der Arbeitgeber eine Frist von sechs (6) Wochen zur Prüfung des Sachverhalts einzuhalten.

5. Wettbewerbsverbot und Nebentätigkeit. Dem Arbeitnehmer ist es für die Dauer von zwölf (12) Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersagt, in Konkurrenz zum Arbeitgeber tätig zu werden, Kunden abzuwerben oder Mitarbeiter abzuwerben. Eine Karenzentschädigung wird nicht gezahlt, da das Verbot der Dauer des Arbeitsverhältnisses entspricht und der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses ausreichend vergütet wurde.

6. Arbeitszeit. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt vierzig (40) Stunden, verteilt auf fünf (5) Werktagen von Montag bis Freitag. Die tägliche Arbeitszeit darf acht (8) Stunden nicht überschreiten; sie kann auf bis zu zehn (10) Stunden verlängert werden, wenn im Durchschnitt von sechs (6) Kalendermonaten acht (8) Stunden nicht überschritten werden, gemäß § 3 ArbZG.

7. Probezeit. Die ersten sechs (6) Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien mit einer Frist von zwei (2) Wochen gekündigt werden, gemäß § 622 Abs. 3 BGB. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Kündigungsschutzklage ist während der Probezeit nicht möglich.

8. Verschwiegenheit; Fortbestand. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers während und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geheim zu halten. Die Verpflichtung besteht für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort. Für Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nr. 1 GeschGehG besteht die Verpflichtung so lange, wie die jeweilige

Information die Voraussetzungen des § 2 Nr. 1 GeschGehG erfüllt.